



PUTUSAN

Nomor : 1020/Pid.B/2015/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 22 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gg. Bongkaran No. 369/25 RT. 10/15 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2021 s/d 22 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 s/d 01 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 s/d 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 11 November 2021 s.d tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Nomor : 1020/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 1020/Pid.B/2015/PN.Bdg. tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple warna silver berikut charger;
 - 2) 1 (satu) buah kacamata warna coklat merk Lepsek;
 - 3) 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada saksi REYNALDO RENDYARKO.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya, Terdakwa masih berusia muda masih memiliki harapan dan masa depan yang masih panjang dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia, Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada kurun waktu pada tahun 2021, bertempat di Money Changer Dollar Asia, Jalan Ir. H. Juanda No. 91 Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel backpack warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop macbook air merk Apple warna silver berikut charger, 1 (satu) buah kacamata warna coklat merk Lepsek, 1 (satu) buah charger handphone Samsung warna hitam, dan 2 (dua) lembar uang Dollar Australia pecahan 100 milik saksi REYNALDO RENDYARKO. Setelah mengambil barang-barang tersebut, saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN pergi ke rumah Terdakwa dan membuka tas ransel backpack warna hitam tersebut lalu mengeluarkan barang-barang hasil curian yang berada di dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN mengenai berasal darimana barang-barang tersebut, lalu dijawab oleh saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN di Jalan Kebon Bibit Selatan Kota Bandung.
- Setelah itu, saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN meminta kepada Terdakwa untuk menukarkan 1 (satu) lembar uang Dollar Australia pecahan 100 yang berasal dari hasil pencurian, kemudian Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa uang Dollar Australia pecahan 100 tersebut berasal dari pencurian pergi ke Money Changer Dollar Asia, Jalan Ir. H. Juanda No. 91 Kota Bandung menukarkan 1 (satu) lembar uang Dollar Australia pecahan 100 ke mata uang rupiah dengan nilai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi FAJAR MAULANA Bin IWAN MUHAMAD ICHSAN sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kopi dan rokok.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa 1 (satu) lembar uang Dollar Australia pecahan 100 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan.

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REYNALDO RENDYARKO, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Kebon Bibit Selatan No. 16 Rt. 001 / Rw. 010 Kel. Tamansari Kec. Bandung wetan Kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wib di dalam rumah mertua saksi yang berada di Jalan Kebon Bibit Selatan No. 16 Rt. 001 / Rw. 010 Kel. Tamansari Kec. Bandung wetan kota Bandung dan akhirnya saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi FAJAR MAULANA.
- Bahwa setahu saksi, saksi FAJAR MAULANA melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah mertua saksi dengan melewati pintu yang berada di lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang-barang milik saksi di dalam rumah tersebut, adapun barang milik saksi yang berhasil diambil oleh saksi FAJAR MAULANA berupa 1 (satu) buah tas ransel backpack warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Note Book Pro 2010 berikut charger, 1 (satu) buah kacamata hitam merk Lespek, 1 (satu) buah charger Handphone Samsung, dan 2 (dua) lembar uang Australia pecahan 100, serta 2 (dua) buah helm.
- Bahwa saksi tahu kerugian yang diderita oleh saksi ditaksir sekitar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari CCTV yang berada di dekat rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB saat itu saksi sudah memakai laptop, kemudian saksi menyimpannya di dalam tas ransel backpack warna hitam, lalu saksi simpan tas ransel tersebut di ruangan makan tengah, kemudian saksi langsung istirahat. Pada saat saksi bangun, pagi harinya sekitar jam 08.00 WIB, saksi keluar dan saksi sudah tidak melihat tas ransel milik

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian saksi berusaha mencarinya namun sudah tidak ada. Setelah itu, saksi mengecek ke atas dan saat itu pintu di lantai 2 sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi mengecek ram kawat ternyata ram kawat tersebut tidak dalam keadaan posisi sebelumnya yang diketahui dibengkokkan oleh saksi FAJAR MAULANA, setelah itu saksi langsung pergi ke RT/RW setempat dan Ketua RT sempat melihat tempat kejadian ke rumah saksi dan setelah itu saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri uang Dollar Australia pecahan 100 milik saksi, kemudian saksi berusaha mencari uang tersebut ditukarkan di money changer mana, dan diketahui telah ditukar di Money Changer Dollar Asia Jalan Ir. H. Juanda No. 91 Kota Bandung. Kemudian saksi meminta kepada petugas money changer identitas orang yang telah menukarkan Dollar Australia tersebut, akhirnya diketahui yang menukarkan Dollar tersebut adalah Terdakwa RYAN SOMANTRI, kemudian saksi bersama polisi mendatangi rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menukarkan Dollar Australia milik saksi dan Dollar Australia tersebut diterima Terdakwa dari saksi FAJAR MAULANA;

2. Saksi GITO SOEJAYA, keterangannya yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap saksi FAJAR MAULANA dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 18.00 WIB di sekitar Gg. Pulosari dan sekitar Jl. Tamansari Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, karena telah melakukan penadahan dengan cara menukarkan/menjual Uang Dollar Australia yang berasal dari kejahatan pencurian dan saksi menangkap saksi FAJAR MAULANA karena telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Kebon Bibit Selatan No. 16 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan kota Bandung.
- Bahwa saksi tahu korbannya adalah saksi REYNALDO RENDYARKO adapun barang yang berhasil diambil oleh saksi FAJAR MAULANA berupa 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple warna Silver berikut Charger, 1 (satu) buah Kacamata warna Coklat merk Lespek, 1 (satu) buah Charger warna Hitam merk Samsung, 2 (dua) lembar uang dollar Australia pecahan 100 dan 2 (dua) buah Helm milik saksi REYNALDO RENDYARKO.

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Reskrim Polsek Bandung Wetan, sebelumnya saksi menerima laporan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dari saksi REYNALDO RENDYARKO bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban pencurian di rumahnya di Jl. Kebon Bibit Selatan No. 16 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB, saksi mendapat kabar dari korban bahwa ada seseorang yang menukarkan uang Dolar Australia pecahan 100 di tempat Money Changer Dolar Asia Jl. Ir. H. Juanda kota Bandung, lalu saksi langsung pergi ke tempat money changer tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan serta klarifikasi terhadap pegawai Money Changer, saksi mendapat identitas siapa yang menukarkan pecahan uang dollar tersebut.
- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 wib, saksi bersama dengan sdr. DENI langsung pergi menuju alamat rumah yang ada di identitas tersebut yang diketahui bernama RYAN SOMANTRI, lalu saat di Gg. Pulosari saksi langsung mengamankan Terdakwa RYAN SOMANTRI, setelah itu saksi langsung membawanya ke Kantor Polsek Bandung Wetan untuk di interogasi, dan akhirnya ada pengakuan dari Terdakwa bahwa uang Dollar Australia pecahan 100 tersebut didapat dari seseorang yang bernama FAJAR MAULANA.
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. DENI langsung pergi menuju daerah Tamansari lagi yang mana saksi FAJAR MAULANA kesehariannya bekerja sebagai pengamen atau tukang parkir di sekitar Jl. Tamansari kota Bandung, akhirnya saksi bersama sdr. DENI menangkap saksi FAJAR MAULANA di sekitar Jl. Tamansari kota Bandung. Setelah itu saksi bersama sdr. DENI langsung membawa saksi FAJAR MAULANA ke Kantor Polsek Bandung Wetan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tahu pada saat mengamankan saksi FAJAR MAULANA, saksi tidak melihat bahwa saksi FAJAR MAULANA membawa barang bukti, namun berdasarkan pengakuan saksi FAJAR MAULANA, saksi FAJAR MAULANA membenarkan telah melakukan pencurian dan dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple tahun 2010 warna Silver tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Bongkaran No. 188/25 Rt. 09 / Rw. 15 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan kota Bandung. Selanjutnya barang bukti

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta saksi FAJAR MAULANA dibawa menuju Kantor Polsek Bandung Wetan.

- Bahwa saksi tahu pada saat mengamankan Terdakwa, saksi tidak melihat bahwa Terdakwa membawa barang bukti, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa membenarkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi FAJAR MAULANA sebelumnya bahwa saksi FAJAR MAULANA setelah melakukan pencurian tersebut datang ke rumahnya Terdakwa dan membuka barang hasil curian tersebut. Lalu sebagian barang hasil curian tertinggal di kamar Terdakwa dan Terdakwa sempat membantu menjualkan 1 (satu) lembar Dollar Australia pecahan 100 (seratus) yang diberikan oleh Terdakwa di money Changer Dolar Asia, adapun barang bukti yang tertinggal di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kacamata warna coklat merk lespek dan 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna Hitam tersebut disimpan di rumahnya di Gg. Bongkaran No. 369/25 RT. 10 RW. 15 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, selanjutnya barang bukti tersebut beserta Terdakwa dibawa menuju Kantor Polsek Bandung Wetan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima uang dolar sebesar 100 dolar Australia dari saksi FAJAR MUALANA sekitar hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bongkaran RT.10/25 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung uang sebesar 100 dolar Australia yang Terdakwa terima dari saksi FAJAR MUALANA sebanyak 1 (satu) lembar dengan ciri-ciri sobek di tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Bongkaran Tamansari Bandung datang teman Terdakwa yang bernama FAJAR MAULANA dengan membawa 2 (dua) buah helm, kantong yang berisi Laptop dan memperlihatkan satu lembar dolar australia 100 dolar dalam kondisi sobek, kacamata dan Charger laptop. Lalu Terdakwa bilang uang tersebut akan Terdakwa minta untuk dikoleksi, namun kata saksi FAJAR MUALANA tukarkan saja, lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa berangkat untuk menukarkan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menukarkan uang tersebut ke Dollar Asia yang berada di Jalan Dago. Uang tersebut Terdakwa tukarkan dan diterima

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi FAJAR MUALANA. Saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan sdr. REZI ADITYA, lalu saksi FAJAR MUALANA datang dan Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut sudah ditukar sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi FAJAR MUALANA dan sisanya untuk beli kopi dan rokok, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FAJAR MUALANA sejak lama karena Terdakwa dan saksi masih bertetangga kenal sejak kecil, namun tidak ada hubungan saudara, yang Terdakwa ketahui bahwa saksi FAJAR MUALANA pekerjaannya mengamen dan tukang parkir.
- Bahwa Terdakwa mencurigai barang-barang yang dibawa oleh saksi FAJAR MUALANA, saat itu Terdakwa tanya barang tersebut dari mana, dia bilang "AYA WE (ada aja)" terus saksi FAJAR MUALANA menjelaskan dari kebun bibit.
- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang yang dibawa saksi FAJAR MUALANA ke rumah Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah laptop ada logo Apple warna abu-abu ada stiker, 1 (satu) buah helm halface warna hitam dan 1 (satu) helm merk BOGO warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah, 1 (satu) buah kaca mata motif hitam coklat, 1 (satu) buah charger Laptop warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple warna silver berikut charger, 1 (satu) buahacamata warna coklat merk Lepsek, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dimana satu dengan lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dolar sebesar 100 dolar Australia dari saksi FAJAR MUALANA sekitar hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bongkaran RT.10/25 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Bongkaran Tamansari Bandung datang teman Terdakwa yang bernama FAJAR MAULANA dengan membawa 2 (dua) buah helm, kantong yang berisi Laptop dan memperlihatkan satu lembar dolar australia 100 dolar dalam kondisi sobek, kacamata dan Charger laptop. Lalu Terdakwa bilang uang tersebut akan Terdakwa minta untuk dikoleksi, namun kata saksi FAJAR MUALANA tukarkan saja, lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa berangkat untuk menukarkan uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menukarkan uang tersebut ke Dollar Asia yang berada di Jalan Dago. Uang tersebut Terdakwa tukarkan dan diterima seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi FAJAR MUALANA. Saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan sdr. REZI ADITYA, lalu saksi FAJAR MUALANA datang dan Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut sudah ditukar sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi FAJAR MUALANA dan sisanya untuk beli kopi dan rokok, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa mencurigai barang-barang yang dibawa oleh saksi FAJAR MUALANA, saat itu Terdakwa tanya barang tersebut dari mana, dia bilang "AYA WE (ada aja)" terus saksi FAJAR MUALANA menjelaskan dari kebon bibit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ;

1. Barang siapa ;
2. Membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga yang dimaksud "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA yang dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa", menurut hemat Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja " disini adalah bahwa si pelaku menyadari dan mengerti atas apa yang dilakukannya dan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut.

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur membeli atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang maksudnya dalam hal ini adalah bahwa adanya perbuatan tertentu terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas yaitu Terdakwa menerima uang dolar sebesar 100 dolar Australia dari saksi FAJAR MUALANA sekitar hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Bongkaran RT.10/25 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Bongkaran Tamansari Bandung datang teman Terdakwa yang bernama FAJAR MAULANA dengan membawa 2 (dua) buah helm, kantong yang berisi Laptop dan memperlihatkan satu lembar dolar australia 100 dolar dalam kondisi sobek, kacamata dan Charger laptop. Lalu Terdakwa bilang uang tersebut akan Terdakwa minta untuk dikoleksi, namun kata saksi FAJAR MUALANA tukarkan saja, lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa berangkat untuk menukarkan uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa menukarkan uang tersebut ke Dollar Asia yang berada di Jalan Dago. Uang tersebut Terdakwa tukarkan dan diterima seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi FAJAR MUALANA. Saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan sdr. REZI ADITYA, lalu saksi FAJAR MUALANA datang dan Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut sudah ditukar sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi FAJAR MUALANA dan sisanya untuk beli kopi dan rokok, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa benar Terdakwa mencurigai barang-barang yang dibawa oleh saksi FAJAR MUALANA, saat itu Terdakwa tanya barang tersebut dari mana, dia bilang "AYA WE (ada aja)" terus saksi FAJAR MUALANA menjelaskan dari kebon bibit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple warna silver berikut charger, 1 (satu) buah kacamata warna coklat merk Lipsek, 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam, statusnya aka ditetapkan dalam amar puusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SOMANTRI Bin ROSID ROSMANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Macbook Air merk Apple warna silver berikut charger;
 - 1 (satu) buah kacamata warna coklat merk Lepsek;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada saksi REYNALDO RENDYARKO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Femina Mustikawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sulistiyono, S.H. dan T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 1020/Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

Femina Mustikawati, S.H.,M.H

T. Benny Eko Supriyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.